

1500680-08.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089377/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 10881978 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2470/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2089377 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500680-08.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500680-08.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2089377/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 10881978 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2470/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2089377 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2470/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

Vistos.

LUCAS PEREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 07 de abril de 2020, por

volta de 12h00min, na Rua Paulo de Faria, 345, Jardim Carolina, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo, nas imediações de um estabelecimento de ensino, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 50 porções contendo 43,18 gramas de cocaína, 12 porções contendo 1,32 gramas de cocaína em forma de crack e 10 porções contendo 6,4 gramas de Cannabis sativa L, substância conhecida como maconha.

Notificado o réu (fls. 78/79 - ofereceu defesa preliminar fls. 90/91). A denúncia foi recebida (fls. 103/104). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 07/08), através dos Laudo de Constatação Provisória (fls. 25/28) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 119/121).

A testemunha LEONARDO PEREIRA DA CRUZ, guarda civil municipal, relatou que estava com seu colega de trabalho patrulhando próximo a escola municipal Chiozo Kitakawa, oportunidade em que avistaram a pessoa mais tarde identificada como Lucas Pereira da Silva com uma sacola plástica contendo os invólucros de entorpecentes. Ocorre que ao avistar os GCMS, Lucas saiu em desabalada carreira e “dispensou” a sacola com as drogas, contudo foi detido mais adiante. No interior da sacola plástica havia a quantia de 50 invólucros contendo cocaína, 12 com crack e 10 com maconha, além do valor de R\$70,00 em dinheiro trocado. Disse que estava no tráfico de drogas. Nunca tinha visto o acusado anteriormente.

CÉSAR DE PAULA LIMA, guarda civil municipal, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado LUCAS PEREIRA DA SILVA conta atualmente com 23 anos. Trabalha atualmente em uma serralheria na rua de sua casa. Recebe 1200,00 todo mês.

A prova dos autos é suficiente para autorizar convicção acerca dos fatos imputados ao acusado.

O réu reconheceu a traficância e os policiais militares ouvidos em Juízo corroboraram os relatos por ele apresentados, de sorte a afastar a possibilidade de dúvida quanto à atuação do acusado na ocasião.

Não restou demonstrada qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, sobretudo porque a maneira como se deu a colheita da prova não apontou nada que justificasse essa vertente.

Afasto, entretanto, a causa de aumento de pena tendo em vista que a proximidade da escola na cena dos fatos é irrelevante tendo em vista que estávamos vivendo período de isolamento decorrente da pandemia e que, portanto, não ocorriam aulas.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o réu é primário e os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa) no valor mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena.

A prova dos autos bem como a primariedade do réu, encaixam-se em determinação legal prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, autorizadora de diminuição de pena em 2/3, resultando o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, o qual torno definitiva como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO LUCAS PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquacetuba, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA